



PUTUSAN

Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Ganti;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/3 Februari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ganti, Kelurahan Banawa, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27A *juncto* Pasal 45 Ayat (4) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 21 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Palu dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang warna hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C13 warna *dark green*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dgl, tanggal 25 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang merupakan satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Badan Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Palu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C13 warna *dark green*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/PID.SUS-Anak/2025/PT PAL, tanggal 16 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dgl tanggal 25 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Dgl *juncto* Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 18 September 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 22 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang merupakan satu perbuatan berlanjut”, tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) SMP yaitu sejak tahun 2022 sampai tahun 2023 di rumah Anak Korban dan rumah Anak di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa kejadian pertama yakni hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Anak menghubungi Anak Korban lewat *chat* mengatakan “Sudah boleh kita begitu?”, Anak Korban jawab “Kalau mau kemari juga kau mau lewat mana”, Anak bertanya “Kamarmu situ ada jendelanya?”, Anak Korban jawab “Ya ada”, Anak mengatakan “Coba liat bisa ta buka”, setelah itu Anak Korban mencoba membuka jendela dan bisa terbuka, kemudian Anak datang ke rumah Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamar Anak Korban. Setelah Anak masuk, lalu Anak Korban menutup jendela kamar tersebut, lalu Anak bertanya “Mana papa mama mu?”, Anak Korban jawab “Sudah tidur”. Kemudian Anak bertanya “Sudah yakin kau mau begini?”, Anak Korban jawab “Terserah kau”, Anak mengatakan “Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa”, setelah itu Anak mencium kening, mulut sambil memegang payudara lalu membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian Anak membuka celana dan baju Anak, setelah itu Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak terus mendorong keluar masuk sampai keluar sperma serta membuangnya di atas perut Anak Korban. Setelah itu masing-masing memakai baju, lalu Anak Korban membuka kembali jendela lalu Anak keluar melalui jendela;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan cara dan tempat yang sama;
- Bahwa kejadian kelima pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi di tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala di kamar rumah milik orang tua Anak, saat Anak berulang tahun datang Anak Korban memberikan surprise bersama saudari S dan saudara M, setelah acara ulang tahun selesai saudara M dan saudari Suci pamitan pulang, lalu tinggal Anak Korban dengan Anak di rumah karena orang tua Anak tidak ada. Sekitar pukul 22.00 WITA, Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar dengan cara yang sama, setelah selesai melakukan hubungan suami istri, Anak mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa kejadian keenam kali pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi di tahun 2023 sekitar pukul 00.00 WITA di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Anak menghubungi Anak Korban mengatakan "Anak Korban saya mau ke situ", Anak Korban jawab "Nantilah kau kemari sekitar jam-jam 1". Pada pukul 01.00 WITA, Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan "Sudah boleh saya kesitu ?", Anak Korban jawab "Saya periksa dulu orang sudah tidur atau belum", setelah Anak Korban mengecek orang tua Anak Korban sudah tidur kemudian Anak Korban menghubungi Anak dan memberitahu orang tua Anak Korban sudah tidur, sekitar pukul 01.30 WITA, Anak datang melalui jendela, setelah itu Anak Korban dan Anak melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak mengeluarkan *handphonenya* untuk merekam apa yang dilakukan, namun Anak Korban melarang Anak merekam namun Anak mengatakan "Tidak apa-apa, nanti saya hapus", setelah itu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu masing-masing memakai pakaian lalu Anak pamit pulang melalui jendela dan melewati pagar rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketujuh kali pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat di tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak menghubungi Anak Korban dengan mengatakan "saya mau ke situ" dan Anak Korban sempat menolak mengatakan "Nantilah kapan-kapan", namun Anak memaksakan dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memohon mengatakan “Terakhir saya ke situ, terakhir” dan Anak pun menyetujuinya, setelah Anak tiba di dalam kamar Anak Korban dengan melalui jendela, Anak mengatakan “Terakhir betul saya kemari” dan akhirnya Anak dengan Anak Korban melakukan hubungan suami istri kembali kemudian Anak pulang melalui jendela dan pagar rumah;

- Bahwa video persetubuhan antara Anak Korban dan Anak kemudian disebar oleh Anak kepada teman Anak Korban yaitu Saudari M dan Saudari I;
- Bahwa Anak Korban mengalami rasa trauma, malu dan ketakutan setelah mengalami kejadian tersebarnya video seksual tersebut dan Anak tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata kepada Anak Korban “Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa”, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki sesuai dengan dengan kesalahan Anak dan dalam menjatuhkan pidana Hakim haruslah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak maka pidana Latihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak harus memuat lamanya waktu pelaksanaan pelatihan kerja tersebut agar menjadi bermanfaat bagi Anak dan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/PID.SUS-Anak/2025/PT PAL, tanggal 16 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dgl, tanggal 25 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Anak Pelaku dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/PID.SUS-Anak/2025/PT PAL, tanggal 16 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dgl, tanggal 25 Agustus 2025 tersebut mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Badan Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Palu dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) jam per hari dan tidak dilakukan pada malam hari;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 11032 K/Pid.Sus/2025